رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٠٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٢٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ

## المَوْضُوعَات

**عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - إثبات حالة مشروع - صلاحية الجهة الإدارية في إثبات حالة المشروع - دعوى مستعجلة - الغاية من دعوى الإثبات المستعجلة - التفرقة بين إثبات حالة المشروع والتحقق من صحة تنفيذ الأعمال - تكييف الدعوى - العمل بالقرينة.**

مطالبة المدعية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) إثبات حالة مشروع بعد سحبه من المدعى عليها - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ مشروع إسكان، ثم قيامها بسحب المشروع من المدعى عليها وتنفيذه على حسابها جراء التأخر في تنفيذه - تضمن النظام أن على الجهة الإدارية تحرير محضر يُثبت فيه حالة المشروع عند سحبه من المتعاقد - إثبات حالة المشروع من صميم أعمال ومهام المدعية - تقرير محكمة الاستئناف أن مطالبة المدعية مشمولة بدعاوى الإثبات المستعجلة، وأن إثبات الحالة إجراء وقتي يخضع للحماية القضائية المستعجلة حتى لا تُضيع الحالة معالمها وتفقد الدعوى الموضوعية سندها من الإثبات - الثابت أن المدعية سحبت المشروع من المدعى عليها منذ سنوات، وكانت حالته لم تتغير ولا يخشى عليها من الزوال، وقد قامت المدعية بإثبات حالته في محضر استلام الأعمال من المتعاقد

المسحوبة منه الأعمال، وكذلك قامت بتعميد الاستشاري المشرف على المشروع وشركة أخرى بإعداد تقرير فني عن حالة المشروع؛ ومن ثم لا محل لاستعجال المدعية بإفراد دعوى إثبات مستعجلة منفكة عن الدعوى الموضوعية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

## الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى فيما قدمه ممثل المدعية في صحيفة دعواه من أنه تم التعاقد بين وزارة الإسكان وشركة (...) لتنفيذ مشروع إسكان البكيرية وتسوية الموقع العام، وإنشاء وتنفيذ عدد (١٠٠) وحدة سكنية و عدد (١) مسجد محلي، ونظراً لتأخر الإنجاز في المشروع وتقاعس المقاول عن إنهاء الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة طبقاً للعقد المبرم مع الوزارة، فقد قامت الوزارة بتوجيه عدة إنذارات تجاه

المدعى عليها، لحقه قرار وزاري بسحب المشروع من المدعى عليها واستكمال تنفيذه على حساب الشركة المسحوب منها، وبعد ترسية المشروع على المقاول الجديد تبين وجود عيوب جوهرية تؤثر على سلامة المشروع وعدم إمكانية استكماله، وحصر دعواه بطلب إثبات حالة المشروع الذي تم التعاقد عليه مع المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٣/٢/١٥هـ حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد وردت إفادة البريد السعودي على خطاب التبليغ بإفادة أن الصندوق فردي ولا يتبع لشركة. فسألت الدائرة ممثل المدعية هل يوجد لدى الإدارة عنوان آخر يمكن للدائرة مخاطبة المدعى عليها؟ فأجاب بأنه تم التواصل مع إدارة العقود وتم تزويدهم بالعنوان الوارد في صحيفة الدعوى، ويطلب مهلةً للتأكد من عنوان الشركة. وفي جلسة هذا اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها، وقرر ممثل المدعية الاكتفاء، وطلب البت في الدعوى. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم وفقاً للأسباب التالية.

## الأسباب

لما كان ممثل المدعية يهدف من رفع الدعوى إلى طلب إثبات حالة مشروع إسكان البكيرية بمنطقة القصيم بعد سحبه من المدعى عليها؛ فإن دعواه تكون من دعاوى العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها ولائياً للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨)

وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنها محالة إلى الدائرة وفقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فإنه قد تم سحب العمل من الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ؛ مما يكون معه هذا التاريخ هو تاريخ نشوء الحق المدعى به، ثم تقدم ممثل المدعية بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ؛ مما تكون حينئذٍ معه الدعوى مسموعة استناداً إلى المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". وعن الموضوع، فإن ممثل المدعية قد أقام دعواه الماثلة مطالباً بإثبات حالة مشروع إسكان البكيرية بمنطقة القصيم، والذي تم التعاقد عليه مع شركة (...) وقد أصدرت المدعية خطابها بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ المتضمن سحب العمل من المدعى عليها لوجود تأخير في تنفيذ المشروع، وقد قامت المدعية قبل سحب المشروع بتوجيه إنذارات للمدعى عليها لحثها على إنجاز العمل وتلافي أسباب التأخير، وبما أن النظام الذي يحكم هذه الدعوى هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ،

نظراً لكون السحب كان قبل صدور النظام الجديد الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ، وحيث نصت المادة (٥٣) من النظام على أنه: "يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: أ-إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة. ب-إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابةً بتصحيح الوضع. ج-إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية. د-إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. هـ-إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة"، وحيث جاء في المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ ما يلي: "أ-يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثله، يثبت فيه حالة المشروع عند السحب، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات، وإن لم يحضر المتعاقد أو ممثله بعد إخطاره بذلك فليس

له حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر. ب-للجهة المتعاقدة الحق في حجز المواد والمعدات الموجودة في الموقع، وللمتعاقد المسحوبة منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات العائدة له. ج-للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة بعد إثبات حالتها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تقدير قيمة المواد والأجرة المماثلة لاستخدام المعدات وفقاً للأسعار السائدة"، وبناءً على ما سبق فإن ما تطالب به المدعية هو من صميم أعمالها ومهامها المنصوص عليها نظاماً، ويكون معه طلبها من المحكمة إثبات حالة المشروع محل الدعوى ليس هناك ما يسنده من النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وتقضي بحكمها أدناه.

**لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (١٢٠٤) لعام ١٤٤٢هـ المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضد شركة (...).**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن ما تطالب به المدعية من معاينة لإثبات الحالة عبر خبير هندسي إنما هو من حزمة دعاوى الإثبات المستعجلة التي وردت أحكامها في المادة العشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ**

التي نصت على أنه: "يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام"، وهو ما تؤسس عليه المدعية طلبها، ومقتضى هذا النص أن إثبات معالم الواقعة يخضع للحماية القضائية المستعجلة حتى لا تضيع معالم تلك الحالة وتفقد الدعوى الموضوعية سندها من الإثبات بعد زواله بالتراخي وتأخر رفع الدعوى الموضوعية عند الاقتضاء. وهذا يجعل تلك الدعوى بمثابة دعوى تحفظية على الدليل حتى لا تتغير معالمه مع الزمن. وإذا فقدت تلك الغاية فإنه لا محل لإقامة تلك الدعوى المستعجلة. وبما أن الثابت أن المدعية سحبت المشروع من المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ، وكانت معالم الواقعة وحالة المشروع لم تتغير من ذلك الوقت، ولا يخشى عليها من الزوال، وقد قامت المدعية بتعميد الاستشاري المشرف على المشروع بعد السحب بأخذ العينات للتحقق من جميع العناصر الإنشائية التي تمهد لها القرار الذي تبتغيه، كما كلفت الشركة (...) للقيام بأعمال الدراسات الحقلية والمعملية على الهيكل الخرساني لكامل الوحدات المنفذة وإعداد تقرير فني متكامل عن الأعمال المنفذة، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية للمشروع، ومدى مطابقتها لاشتراطات الكود السعودي للبناء، وقد خلص التقرير إلى وجود عيوب فنية جوهرية في كامل الأعمال المنفذة من قبل

المدعى عليها، وما يقتضي أن المصلحة التي تبتغيها المدعية من الدعوى ليس إثبات حالة المشروع، وليس خشيتها من زوال أدلة الإثبات، فتلك المصالح لا يخشى من فواتها؛ وعليه فلا محل للاستعجال بإفرادها بدعوى إثبات مستعجلة، ومنفكة عن دعوى موضوعية؛ ذلك أن دعوى إثبات الحالة دعوى مستعجلة بطبيعتها يكون محلها إجراء وقتي لإثبات دليل يخشى زواله، وبما أنه من المقرر أن الدليل إذا كان ثابتاً وليس هناك خشية من زواله فإن مجال ذلك هو تقديم الدليل أمام محكمة النزاع الموضوعية تبعاً للموضوع الذي يطرح عليها. كما أنه من المقرر أن صفة الاستعجال في دعوى الإثبات تلك مقصود منها منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً، وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه، أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت أمام القضاء الموضوعي لتلك الدعوى، والمعاينة إنما تكون لإثبات العناصر التي يمكن أن تكون محل تغيير بسبب من أحد الأطراف أو بسبب عوامل الزمن، وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوى، فحالة المشروع ثابتة لا يمكن تغييرها، وما إثبات الحالة إلا إجراء وقتي تحفظي لدليل الإثبات، وقد تم أخذه في محضر استلام المشروع من المقاول المسحوبة منه الأعمال. وأما التحقق من أن التنفيذ تم وفقاً للمواصفات وما يترتب على ذلك من الوصول إلى المعالجة اللازمة بالتعديل والإصلاح أو الإزالة؛ فذلك قدر زائد عن إثبات الحالة، والطريق الممهد لذلك دعوى أصلية موضوعية وليست دعوى إثبات مستعجلة، والمعاينة لإثبات

الحالة من وسائل القاضي في التحقيق وتعد متصلة بدعوى موضوعية ما لم تقض طبيعة الأمر الاستعجال على ما تم بيانه. وبما للمحكمة من سلطان في الهيمنة على طلبات الخصوم وتوصيفها التوصيف الصحيح بما يتغيونها منها في مقاصدهم لا بما يخلعونه عليها من ألفاظ، فإن النظر في هذه الدعوى ليس من شأنه الوقوف عند إثبات الحالة التي هي من مسائل الواقع، وإنما يمتد إلى تقرير مدى توافق تصرف المدعى عليها في الإنشاء مع شروط ومواصفات العقد وتقرير ما يترتب على ذلك من الإصلاح والتعديل أو الإزالة، وقوام ذلك الرقابة القضائية على مسائل القانون التي تتجاوز الإثبات المطلوب. وبما أن المدعية لم ترفع الدعوى على أساس ذلك الاستعجال؛ ما يُكوِّن في قناعة المحكمة قرينة على أنها لا تقصد الغاية المقررة لتلك الدعوى، كما أن المدعية لم ترفع الدعوى بطلب المعاينة وندب خبرة هندسية لمعاينة المشروع وإثبات حالته وتقرير العيوب التي اتصف بها البناء الذي أنشأته المدعى عليها إلا بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ بعد ما يزيد على أربع سنوات من قرار سحب المشروع وما تم اتخاذه في حينه من إثبات المشروع؛ فإنه لا مقتضى نظامي لإجابة طلب المدعية، يستوي في ذلك طلبها ندب خبير هندسي على النحو المبين بطلبها الأصلي أو طلبها اعتماد التقرير الهندسي الصادر من شركة (...) التي قامت بأعمال الدراسات الفنية على الهيكل الإنشائي؛ ذلك أن الطلب الأخير يأتي في سياق إثبات الحالة على سبيل الاستعجال، ومنفكاً عن دعوى أصلية موضوعية. وحتى لا تكون الجهة الإدارية

وهي الحافظ للمال العام في موقف المتردد من قراره خشية ضمان ما يترتب على الإزالة فيما لو باشرت ذلك بمفردها، فإن المحكمة تبين أن الحماية القضائية للمدعية معقودة لها بموجب أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية، بالدعوى على المقاول بمسؤوليته وفق أحكام الضمان العشري، ويكون التقرير الذي أعدته الشركة (...) هو سند المدعية في تلك الدعوى، فإن رأت محكمة الموضوع مشروعية الاستناد إلى ذلك التقرير كدليل إثبات؛ فقد تحقق للمدعية ما تصبو إليه، وإن لم تر ذلك فللمحكمة ندب خبير هندسي في تلك الدعوى وفق الأحكام المقررة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإثبات حسب الاقتضاء، وكل ذلك يحقق ما تهدف إليه المدعية لحماية مركزها القانوني من الرجوع عليها عند ثبوت عدم صحة قرارها بالإزالة أو الإصلاحات اللازمة دون الاتفاق مع المدعى عليها أو ما يقرره القضاء.